LiNGTeCH 领志科技

劳务派遣合同

甲方：**深圳市领志光机电自动化系统有限公司**

地址：深圳市龙华区福城街道章阁社区樟吉路 21 号台富涂料厂 2 栋 101

联系电话：+86-755-23056886

乙方：飞傲科技股份有限公司

地址：高雄市前镇区复兴四路 1 号 6 楼

联系电话：+886-7-3101080

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着诚实信用、互利的原则，经充分协商一致，就甲方委托乙方指派人员进行自动化设备工程：**开发设计 ☑、制作☐、装配☐、电气☐、调试☐、维护☐**等工作（属于本合同的项目内容，请勾选），一致同意签订本合同。

第一条、项目概况

1.1 派遣方式：为满足甲方生产需要，根据甲方用工需求，乙方负责组织派遣劳动者数名（以下简称“乙方作业人员”或“乙方人员”）至甲方公司或甲方指定客户单位的相关岗位工作，乙方负责挑选适合人员到作业地点完成甲方指派的工作；

1.2 作业地点：甲方公司或者甲方指定客户单位。

1.3 派遣人员名单及派遣期限见附件。

第二条、项目结算

2.1 合同价款：乙方所派遣人员在甲方指定案厂工作期间，甲方支付乙方派遣人力相应出勤费用，明细如附档报价单所示，总金额￥124,137.83 元未税（单位：人民币）。

2.2 甲乙双方依据现场考勤签名文件案，每月对帐两次，作为付款依据。对帐完成无误后，由甲方邮件回应对帐确认金额，乙方依据对帐金额开立形式发票给甲方进行请款。

2.3 付款方式：由甲方以银行转账方式依据对帐形式发票金额向乙方支付乙方人力派遣费用，再由乙方进行分配。甲方不直接向乙方人员支付任何费用。

账户名	VA AUTOMATION SOLUTIONS INC.
开户行	Land Bank of Taiwan Wuchia Branch
SWIFT CODE	LBOTTWTP071
银行账号	071-10-111321-8

第三条、人员调动

3.1 甲方有权自行决定是否接受乙方的派遣人员，对乙方指派的工作人员不符合甲方或甲方指定客户单位的要求或者严重违反用工单位规章制度的，甲方有权责令乙方立即更换作业人员，乙方应予以更换，更换人员应在 24 小时内上岗。

3.2 若乙方工作人员存在违反法律法规、规章制度、失职、营私舞弊、泄露甲方或甲方客户商业机密、使甲方蒙受重大损失的，甲方有权退要求乙方人员承担赔偿责任，同时有权要求乙方承担连带赔偿责任。

第四条 甲方的权利与义务

4.1 甲方有权在项目施工中就出现的问题与乙方有关人员进行协商沟通、作出处理意见，以保障项目的顺利进行；

4.2 甲方有权对项目工程的完成进度予以监督和督促，以保障项目工程顺利完成；

4.3 甲方有权对乙方及乙方人员的各项工作进行检查、指导；

4.4 甲方有权视业务需要及乙方工作完成情况行使单方解除本合同的权利，但应提前 3 天给予乙方解除合同的书面通知。除应当支付乙方派出人员的劳务报酬外，甲方不向乙方支付任何其他费用。

第五条、乙方的权利与义务

5.1 甲方与乙方人员之间为劳务关系，本合同期内乙方人员不享有劳动法律法规规定的社会保险及福利待遇，甲方也无需因此向乙方支付任何形式的其他费用。本合同期内乙方人员患病或因工负伤的，不享有劳动法律法规规定的医疗期待遇，相关的医药、治疗等费用由乙方自行承担。

5.2 乙方应当保证所指派的人员的均能诚实履行本合同的各项条款，乙方应在本合同签订后做好开工前的各种准备工作，并按甲方要求保质保量的完成工作任务。

5.3 乙方保证：乙方指派进入作业场所的负责本项目的所有作业人员及相关人员均已与乙方签订劳动合同，购买社保、工伤及意外保险或者建立合法的用工关系，作业人员均已达到参与合同项目工程的技术和执业要求（如需带证上岗的应当具备相应的工作证件或技术证书）；乙方人员负责作业施工造成的任何自身损害或致使第三人的损害，均由乙方负责，而与甲方无关。

5.4、乙方应促使乙方人员配合甲方的管理工作，并服从和接受甲方的检查、指挥、监督、批评、处罚，充分调动工作的积极性，并保质保量地完成合项目工程。工程中若出现任何问题，乙方或乙方人员应及时向甲方项目部人员汇报并遵照甲方人员解决方案处理。

5.5 乙方应促使乙方作业人员遵守甲方或甲方指定客户单位的各项规章制度和作业现场的注意规定，如有违反，甲方有权随时要求乙方换人的权利。时刻牢记安全第一，保证不发生任何安全事故；爱护甲方的设施、物料。如因乙方或乙方人员的过失，对甲方造成的任何损失，乙方均应予赔偿。

5.6 乙方人员事假、病假期间甲方不支付劳务报酬，在职期间乙方人员严禁无故旷工、迟到、早退；旷工 1 天，甲方有权不支付该人员当天劳务报酬，并在该人员当月劳务报酬中另扣款 100 元。乙方人员连续/累计旷工 3 天，甲方有权拒绝结算该人员当月劳务报酬。

5.7 乙方应教育乙方作业人员遵纪守法、保证不违法违纪。

5.8 乙方作业人员在作业中应当根据甲方和本合同的要求进行施工，若不按要求施工，由此给甲方造成损失的，乙方应负责赔偿。在本合同期内，乙方作业人员在从事甲方安排的工作中致人损害的，乙方应自行承担赔偿责任，由此给甲方造成损失的，乙方应据实赔偿。在工作时间内，因乙方工作人员的过错，给甲方造成损失的，乙方应承担相应责任，甲方保留向乙方追索赔偿的权利。

5.9 乙方作业人员应遵守职业道德，不向任何第三方透露甲方及甲方客户的商业秘密及做有损甲方的事情，否则乙方须赔偿因此给甲方造成的一切损失。

5.10 甲方需增加或减少人员时，应提前 1 周通知乙方，乙方应当在收到通知后 1 周内进行人员调动，避免影响甲方正常生产进度。

5.11 乙方人员如在当日工作任务未完成时离职，乙方应在 **24** 小时之内补足人员，确保工作顺利正常完成。

5.12 乙方人员如需离职，需提前 **7** 天书面通知甲乙双方，并由乙方负责调换合适人员替代其工作。

5.13 如乙方将本合同约定的劳务委托/外包给第三方的，需确保第三方及第三方派出人员有履行本合同义务的相关资质和能力，且应提前通知甲方，在取得甲方书面同意后方可进行。第三方以及第三方派出人员的权利义务参照本合同约定，若第三方或第三方派出人员作出违反本合同的行为，给甲方造成损害的，一切责任由乙方承担。

5.14 甲乙双方约定，乙方应为其派出人员购买一份人身意外伤害保险，用于乙方人员在为甲方提供劳务过程中发生意外伤害的补偿。乙方投保的保险期间与本合同期限相同，并应在投保后向甲方提供保单进行留档备案。

第六条 违约责任

本合同一经签署即具有法律效力，任何一方未履行或未全面履行其在本合同项下的任何义务，则视为违约。守约方有权追究违约方给守约方造成的一切损失。

第七条 合同的效力及履行

7.1 本合同的成立、有效性、解释、履行、签署、修订和终止以及争议的解决均适用中华人民共和国法律。本合同自双方签字或盖章起生效，有效期自 2026 年 8 月 1 日起，至 2026 年 8 月 31 日止。

7.2 甲乙双方因本合同之履行发生争议时，应当友好协商解决；协商未果的，任何一方可向甲方所在地法院起诉。本合同若全部或部分无效时，本条款依然有效。

7.3 双方联络以合同抬头的地址和联系方式为准，往来函件按照合同抬头的地址快递或以邮件方式送达对方。如一方地址、电话、邮箱有变更，应在变更后的 7 日内书面通知对方，否则应当自行承担不利后果。

7.4 本合同壹式贰份，双方各执壹份，具同等法律效力。

（以下无正文，为签字盖章部分）

甲方代表（签章）：_____

签约日期：_____

乙方代表（签章）：飞微科技股份有限公司

签约日期：2026/7/3

文件编号：LZ-RL-LZ260802002